廢棄物清除許可之廢棄物清除機構、經環境部調度協助處理非本市水肥之廢棄物清除機構及其他經主管機關同意者。	營廢棄物清除機構、經行政院環境保護署調度協助外縣市水肥處理之清除機構及其他經本局同意進場者。	
第四條　水肥清運者得繳納代處理費，委由主管機關代為處理水肥。	第四條　前條第二款之水肥清運者得繳納代處理費，委由本局代為處理水肥。 前條第二款所稱公民營廢棄物清除機構，指依廢棄物清理法第四十一條及公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法規定，取得廢棄物清除許可證者。	一、現行條文第四條第二項所載公民營廢棄物清除機構資格之規定，整併至修正條文第三條第二款規定，爰予刪除。 二、酌修文字。
第五條　代處理費用依下列標準計算： 一、本市產生者，每公噸新臺幣一百三十元。 二、非本市產生者，每公噸新臺幣六百元。	第五條　代處理費用依下列標準計算： 一、本市產生者，每公噸新臺幣一百三十元。 二、其他縣市產生者，每公噸新臺幣六百元。	酌修文字。
第六條　主管機關代處理水肥所收取之費用，全部繳交市庫。	第六條　本局代處理水肥所收取之費用，全部繳交市庫。	酌修文字。
第七條　本辦法自發布日施行。	第七條　本辦法自發布日施行。	本辦法施行日期。

	本辦法中華民國一百零六年十一月十四日修正之條文，自一百零七年一月一日施行。	

臺南市代處理水肥收費辦法修正條文

第　一　條　　為妥善處理水肥，改善環境衛生，提昇市民生活品質，並落實使用者付費原則，特依廢棄物清理法第二十四條第四項規定，訂定本辦法。

第　二　條　　本辦法之主管機關為本府環境保護局。

第　三　條　　本辦法用詞，定義如下：

一、水肥：指流動廁所、糞坑與建築物化糞池及其他經主管機關認定之污水處理設施集存之有機廢棄物。

二、水肥清運者：指取得主管機關所核發廢棄物清除許可之廢棄物清除機構、經環境部調度協助處理非本市水肥之廢棄物清除機構及其他經主管機關同意者。

第　四　條　　水肥清運者得繳納代處理費，委由主管機關代為處理水肥。

第　五　條　　代處理費用依下列標準計算：

一、本市產生者，每公噸新臺幣一百三十元。

二、非本市產生者，每公噸新臺幣六百元。

第　六　條　　主管機關代處理水肥所收取之費用，全部繳交市庫。

第　七　條　　本辦法自發布日施行。

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府 函 法規查照5

地址：708201臺南市安平區永華路2段6號
承辦人：沈宜萱
電話：(06)2991111#8379
電子信箱：a630060@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市議會

發文日期： 中華民國114年6月25日
發文字號：府都管字第1140901290B號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明二(40305_0901290BA0C_ATTCH5.pdf)

裝

主旨：「臺南市獎勵投資辦理都市計畫公共設施辦法」部分條文業經本府114年6月17日府法制字第1140852001A號令修正發布，請 查照。

訂

說明：

一、依據地方制度法第27條第3項規定辦理。

二、隨函檢附本辦法部分條文發布令、修正總說明、修正條文對照表、修正條文各1份。

線

正本：臺南市議會
副本：本府法制處(含附件)、本府都市發展局(含附件) 電子公文交換章 2025/06/25 14:40:01

法規委員會　114/06/25
1140005139

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府　令



發文日期：中華民國114年6月17日
發文字號：府法制字第1140852001A號
附件：

修正「臺南市獎勵投資辦理都市計畫公共設施辦法」部分條文。

附修正「臺南市獎勵投資辦理都市計畫公共設施辦法」部分條文

市長 黃偉哲

裝

訂

線

臺南市獎勵投資辦理都市計畫公共設施辦法部分條文修正總說明

臺南市獎勵投資辦理都市計畫公共設施辦法(以下簡稱本辦法)係於一百零五年八月十一日發布施行，基於權限劃分原則，茲為落實行政組織調整及其權限及職掌之檢討，並確認獎勵投資核准行政處分應與投資契約終止之法律關係一致性，爰擬具「臺南市獎勵投資辦理都市計畫公共設施辦法」部分條文修正草案，其修正要點如下：

一、修正本辦法之主管機關條款。(修正條文第二條)

二、配合主管機關條款之修正，修正獎勵投資辦理之公共設施項目。 (修正條文第三條)

三、修正公共設施對外聯絡道路及附屬設施之執行機關為本府道路主管機關。(修正條文第八條)

四、為健全法制事項，爰予修正原核准處分之廢止事由，亦應同時為契約終止事由，並配合各款情事，補充不可歸責投資人之排除條款。(修正條文第十一條)

五、新增廢止投資核准者，其投資契約應同時終止。(修正條文第十六條)

臺南市獎勵投資辦理都市計畫公共設施辦法部分條文修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第二條　本辦法之主管機關為本府都市發展局；執行機關為各項公共設施用地管理機關，並得委任或委託其他機關執行之。	第二條　本辦法之主管機關為臺南市政府；執行機關為各項公共設施用地管理機關，並得委任其他機關執行之。	基於權限劃分原則，並為配合行政組織調整與其權限及職掌之檢討，爰修正主管機關條款。
第三條　獎勵投資辦理之公共設施項目如下： 一、公園、兒童遊樂場。 二、圖書館、博物館、體育場所。 三、道路、停車場、廣場。 四、公墓、殯儀館。 五、市場。 六、車站。 七、其他經都市計畫書指定得獎勵投資之公共設施。	第三條　獎勵投資辦理之公共設施項目如下： 一、公園、兒童遊樂場。 二、圖書館、博物館、體育場所。 三、道路、停車場、廣場。 四、公墓、殯儀館。 五、市場。 六、車站。 七、都市計畫書指定得獎勵投資之公共設施。 八、其他經主管機關核定之公共設施。	一、第八款所定其他經主管機關核定之公共設施項目缺乏認定準則，易造成執行窒礙，另為配合第二條主管機關條款之修正，爰刪除之。 二、本條各款以外之項目以都市計畫書指定得獎勵投資之公共設施始得適用，爰修正第七款規定。

第八條　獎勵投資辦理之公共設施對外聯絡道路及附屬設施，得由本府道路主管機關優先興修。 前項對外聯絡道路，必要時，得由投資人一併興闢並依本辦法予以獎勵。但以該道路無償提供公眾使用者為限。	第八條　獎勵投資辦理之公共設施對外聯絡道路及附屬設施，得由主管機關優先興修。 前項對外聯絡道路，必要時，得由投資人一併興闢並依本辦法予以獎勵。但以該道路無償提供公眾使用者為限。	為配合實務執行需求及第二條主管機關條款之修正，爰將第一項所定「主管機關」修正為「本府道路主管機關」。
第十一條　有下列各款情事之一者，執行機關應廢止申請人之投資核准： 一、違反第九條第一項規定。但因不可歸責於投資人之事由所致，不在此限。 二、工程停工逾六個月。但因不可歸責於投資人之事由	第十一條　投資人經核准投資辦理公共設施，未依第九條規定期限簽訂契約或繳納保證金者，應撤銷其核准；已簽訂契約而有下列情事之一者，終止契約： 一、未依約開工或竣工。 二、工程無故停工逾三個月。 三、擅自變更事業計畫。 依前項終止	一、查撤銷係針對違法之行政處分，廢止係針對合法之行政處分，第一項所定撤銷核准及終止契約之事由，均為核准投資後所生，原投資核准仍為合法之行政處分，爰將第一項所定「撤銷」修正為「廢止」俾符行政法用語。為符合現行實務作業需求，將第一項第二款停工逾「三個月」另配合但書新增不可歸責投資人事由修正為「六個月」之條款，其解釋上應可包含無故之

所致，不在此限。 三、擅自變更事業計畫。 依前項規定廢止投資核准者，其投資契約應同時終止，已繳納保證金不予發還，並自契約終止之日起一年內不予獎勵。 執行機關依投資契約規定終止者，其投資核准應予廢止，並準用前項規定。但因不可歸責於投資人之事由者，不在此限。 終止投資契約後，已施工之建築物，視其是否依核准投資之計畫圖說施工決定保留或拆除之；決定保留之建築物應依資產重估價格予以補償，該公共設施由執	契約者，已繳納保證金不予發還，並自終止契約之日起一年內不予獎勵。但因不可歸責於投資人之事由者，不在此限。 終止契約後，已施工之建築物，視其是否依核准投資之計畫圖說施工決定保留或拆除之；決定保留之建築物應依資產重估價格予以補償，該公共設施由執行機關自行經營或另行公告徵求他人投資經營，其需拆除者，原投資人應於限期內負責拆除，屆期不拆除者，由執行機關代為拆除，所需費用由原投資人負擔。	情形，爰將「無故」刪除。 二、為配合第一項修正，投資核准之處分既經廢止，其投資契約亦失所附麗，爰明定投資契約應同時終止。 三、按第十條第二款規定，投資契約應載明終止契約之規定，倘依契約規定終止者，其投資核准處分仍有效存在，考量前揭修法精神，爰新增第三項規定。原第三項移列至第四項。

行機關自行經營或另行公告徵求他人投資經營，其需拆除者，原投資人應於限期內負責拆除，屆期不拆除者，由執行機關代為拆除，所需費用由原投資人負擔。		
第十六條　依本辦法、臺灣省獎勵興辦公共設施辦法或獎勵投資辦理都市計畫公共設施辦法核准興建完成之公共設施，如荒廢已久或因故毀損滅失者，得由執行機關會同相關機關、單位及投資興辦人實地勘查後，如認有重新獎勵投資興辦或由政府取得興闢之必要者，得廢止原投資核准，回復為公共設施保留地。	第十六條　依本辦法、臺灣省獎勵興辦公共設施辦法或獎勵投資辦理都市計畫公共設施辦法核准興建完成之公共設施，如荒廢已久或因故毀損滅失者，得由執行機關會同相關機關、單位及投資興辦人實地勘查後，如認有重新獎勵投資興辦或由政府取得興闢之必要者，得撤銷或廢止原投資核准，回復為公共設施保留地。	一、撤銷係針對違法之行政處分，廢止係針對合法之行政處分，本條所定撤銷或廢止原投資核准之事由，均為核准投資後所生，原投資核准仍為合法之行政處分，爰將「撤銷」刪除，俾符實務現況。 二、依本條規定廢止原投資核准者，其投資契約亦失所附麗，爰新增第二項規定使投資契約亦同時終止。